hồ, kính và tiền (tổng trị giá là 5 triệu đồng) đưa cho Hoàng và đồng bọn. Sau đó, Phương đuổi anh Nam về còn Hoàng kéo tay chị Kim vào túp lều gần đó. Chị Kim van nài, khóc lóc xin về. Hoàng nói: "Mày khóc tao ném xuống sông" rồi Hoàng khoác vai chị Kim vừa đi vừa sờ ngực. Chị Kim bảo : "Thôi, có mình anh thì em chiều anh rồi anh cho em về". Hoàng bảo "Từ từ rồi xét" rồi kéo chị Kim vào một túp lều gần đó thực hiện hành vi giao cấu với chị. Sau khi thoả mãn dục vọng, Hoàng gọi Phương vào rồi bỏ xuống sông tắm. Phương đến bên chị Kim, chị Kim nói: "Vậy chỉ một mình anh nữa thôi nhé không thêm ai nữa đâu". Phương lột quần áo Kim để bên cạnh và thực hiện hành vi giao cấu với Kim. Sau đó, Phương và Hoàng cho Kim về.

Ngày 3/7/2004, Nam và Kim đến công an thành phố H trình báo sự việc. Trên cơ sở lời khai của Nam, Kim, cơ quan điều tra công an thành phố H đã bắt khẩn cấp Hoàng, Phương và tạm giữ Hoàng, Phương trong thời hạn 3 ngày.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh (chị) hãy xác định tội danh và điều khoản Bộ luật hình sự mà cơ quan điều tra cần áp dụng để khởi tố đối với Phương và Hoàng?

Tình tiết bổ sung

Ngày 5/7/2004, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phương, Hoàng. Ngày 8/7/2004, ông Lê Thanh Hải (bố của Phương) đến văn phòng luật sư G&S nhờ anh (chị) làm luật sư bào chữa cho Hoàng và Phương. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, anh (chị) đã tới trại tam giam gặp gỡ Hoàng, Phương. Hoàng nhờ anh (chị) giúp Hoàng được tại ngoại vì Hoàng đã dự định tổ chức lễ ăn hỏi và lễ cưới vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 2004.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh (chị) có đồng ý với đề nghị của Hoàng hay không? Nếu không, hãy giải thích tại sao?Nếu có, anh (chị) sẽ đề xuất với cơ quan điều tra như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Tại cơ quan điều tra, Phương khai như sau: "Tôi và Hoàng ngẫu nhiên gặp nhau. Hoàng rủ tôi ra bờ sông cho mát nên tôi đi cùng Hoàng. Khi nhìn thấy một đôi trai gái đang tâm sự, Hoàng rủ tôi ra xem. Hoàng đi trước, tôi đi sau. Khi đến nơi, Hoàng đe doạ anh Nam buộc anh Nam phải đưa đồng hồ, kính và tiền. Tôi chỉ thấy Hoàng to tiếng với anh Nam chứ không thấy Hoàng cầm gậy tre hay bất cứ loại vũ khí nào. Tôi hoàn toàn không tham gia vào việc lấy tiền của anh Nam. Việc tôi giao cấu với chị Kim là do chị Kim tự nguyện, tôi không đánh đập, ép buộc chị Kim. Có thể do quá sợ Hoàng mà Kim sợ cả tôi và cho tôi giao cấu."

Câu hỏi 3 (1 điểm): Giả sử lời khai của Phương là đúng thì Hoàng, Phương phạm tội gì, theo điều khoản nào của Bộ luật hình sự? Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung

Lời khai của Hoàng và Phương mâu thuẫn nhau. Anh (chị) nhận lời bào chữa cho Phương. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai như sau: "Chính Phương rủ tôi đi ra bờ sông và ra chỗ anh Nam, chị Kim đang nằm. Khi đến nơi, Phương và tôi chỉ quát bảo anh Nam bỏ tiền ra chứ không dùng hung khí gì đe doạ anh Nam. Tôi và Phương mỗi người nắm một tay chị Kim kéo vào túp lều gần đó. Đầu tiên, Phương định quan hệ với chị Kim trước nhưng sau đó lại nhường cho tôi để đi tắm. Lúc đầu, chị Kim có khóc và van xin nhưng sau đó không có phản ứng gì."

Chị Kim khai "Hoàng và Phương dùng gậy tre và quát tháo ầm ĩ đe doạ chúng tôi. Anh Nam sợ quá nên phải đưa tiền, kính, đồng hồ cho họ. Sau khi đuổi anh Nam đi, chúng kéo tay tôi lôi xềnh xệch vào túp lều gần đó. Khi Hoàng giao cấu, tôi sợ quá nên không phản ứng gì. Khi Phương đòi giao cấu, tôi đã vật lộn, đánh vào mặt Phương nhưng Phương cũng không buông tha".

Khi nghiên cứu hồ sơ, anh (chị) thấy trong biên bản khám nghiệm hiện trường không thu giữ được cây gậy tre như chị Kim và anh Nam mô tả. Trong hồ sơ cũng không có biên bản xem xét dấu vết trên thân thể bị can Phương.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Anh (chị) cần trao đổi, đề xuất gì với cơ quan điều tra để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của mình? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 20/10/2004, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H ra bản cáo trạng truy tố Phương và Hoàng theo tội danh mà anh (chị) đã xác định.